CABINET MICHEL SANCHEZ
BET & Maîtrise d'Œuvre, Economie, Expertise construction, Coordination SPS
1 rue Louis Feuillade - 30900 NIMES / TEL 04.66.62.60.05
SARL capital 7.622,45€ - SIRET 340145077 00053 - NAF 7112 B – N°TVA INTRACOM FR93340145077
www.cabinet-michelsanchez.fr / accueil@cabinet-michelsanchez.fr

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

REFECTION ETANCHEITE TOITURE D DE LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DU GARD

DATE ET HEURE LIMITES DE RECEPTION DES OFFRES : 16 JUILLET 2026 A 12H00

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONSULTATION

La présente consultation concerne les travaux de réfection de l'étanchéité d'une toiture de la CMA du Gard.
La surface totale est d'environ 559m².
L'ensemble des travaux s'effectuera en milieu inoccupé.

Lieu(x) d'exécution : CMA du Gard, 904 Av. Marechal Juin 30900 Nîmes

Nomenclature communautaire CPV
45261410-1 : Travaux d'isolation de toiture
45261420-4 : Travaux d'étanchéification
45261900-3 : Réparation et entretien de toiture

ARTICLE 2. CONDITIONS DE LA CONSULTATION

2.1 PROCEDURE

La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte.
Elle est soumise aux dispositions des articles L 2123-1 et R 2123-1 du code de la commande publique.

2.2 INTERVENANTS

Pouvoir Adjudicateur
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région Occitanie
59 ter chemin Verdale 31240 SAINT-JEAN

Maîtrise d'ouvrage
Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Gard
904 Av. Marechal Juin 30900 Nîmes

Maîtrise d'œuvre
CABINET MICHEL SANCHEZ
BET & Maîtrise d'Œuvre, Economie, Expertise construction, Coordination SPS
1 rue Louis Feuillade - 30900 NIMES / TEL 04.66.62.60.05

2.3 DECOMPOSITION EN TRANCHES ET EN LOTS

2.3.1 Décomposition en tranches
Le marché ne comporte pas de décomposition en tranche.

2.3.2 Décomposition en lots
Les prestations constituent un marché global (ou lot unique) et elles ne font pas l'objet d'un allotissement.

2.4 DUREE ET DELAI D'EXECUTION

Le calendrier précis d'exécution des travaux sera établi avec l'Entreprise retenue ;
A titre indicatif, les travaux définis au Marché auront une durée globale et totale de **4 SEMAINES AVEC DEMARRAGE LE 05 OCTOBRE 2026.**
La date précise de démarrage des travaux sera imposée par ordre de service écrit adressé par le Maître d'œuvre à l'entreprise.

Les effets du marché se poursuivront, dans les conditions prévues au CCAG Travaux, jusqu'au terme de la garantie de parfait achèvement.

2.5 VARIANTES

Les variantes ne sont pas autorisées.

2.6 FORME JURIDIQUE DES GROUPEMENTS

Les opérateurs économiques peuvent se porter candidats individuellement ou sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint.
Il est interdit aux soumissionnaires de présenter, pour le marché, plusieurs offres en agissant à la fois

- En qualité de soumissionnaires individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements
- En qualité de membres de plusieurs groupements

Pour des raisons de bonne exécution des prestations et afin d'assurer leur continuité, la CMA Occitanie impose que si le candidat retenu s'est présenté sous la forme d'un groupement conjoint, le mandataire du groupement conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de la CMA Occitanie. Dans le cadre d'une candidature en groupement, chaque membre du groupement doit fournir l'ensemble des documents et renseignements attestant de ses capacités juridiques, professionnelles, techniques et financières. L'appréciation des capacités du groupement est globale.

2.7 MODALITES ESSENTIELLES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT

Les sommes dues au(x) titulaire(s) du marché seront payées, par virement bancaire, dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures.

2.8 UNITE MONETAIRE - DELAI DE VALIDITE DES OFFRES

L'unité monétaire du marché est l'Euro.
Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de remise des offres.

2.9 VISITE DU SITE

Les entreprises devront impérativement se rendre sur site.
Date de visite unique : **MERCREDI 24 JUIN à 9h00**
La visite se fera uniquement sur RDV pris auprès de Mme HERVAGAULT par téléphone au 04 66 62 80 60 ou par mail isabelle.hervagault@cma-gard.fr

Lorsque la visite est effectuée, une attestation de visite sera remise au candidat que ce dernier devra fournir avec son offre.
Une offre sans attestation de visite sera considérée comme irrégulière.

À l'issue de la visite, les sociétés sont invitées à adresser leur(s) question(s) sur le site https://cmar-occitanie.emarchespublics.com
Toutes les sociétés devant bénéficier des mêmes informations, les réponses seront publiées sur le site https://cmar-occitanie.e-marchespublics.com

Le candidat ne pourra se prévaloir de la méconnaissance des lieux tels qu'ils sont, pour réclamer une indemnité, ou demander d'éventuelles rémunérations pour travaux supplémentaires.

2.10 DELAI DE VALIDITE DES OFFRES

Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Si pendant l'étude du dossier par les opérateurs économiques, la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

ARTICLE 3. DEROULEMENT DE LA CONSULTATION

3.1 CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION

Le dossier de consultation, fourni gratuitement, est constitué des pièces suivantes :

- → Le présent Règlement de la Consultation
- → DC1
- → DC2
- → Attestation sur l'honneur
- → Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)
- → Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)
- → Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)
- → Plan de repérage des toitures et schéma de principe des relevés

3.2 MISE A DISPOSITION DU DOSSIER DE CONSULTATION

La CMA Occitanie met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante : https://cmar-occitanie.e-marchespublics.com

Le retrait des dossiers de consultation des entreprises se fait uniquement par voie électronique. Les soumissionnaires peuvent s'authentifier sur le site et indiquer une adresse courriel électronique permettant de façon certaine une correspondance électronique notamment pour l'envoi d'éventuels compléments, précisions ou rectifications.
Les questions et leurs réponses seront adressées à l'ensemble des candidats afin de respecter le principe d'égalité de traitement. Dans la mesure où les candidats se sont identifiés sur la plateforme dématérialisée, les questions/réponses sont communiquées à l'ensemble des candidats par le biais de la plateforme.
A défaut d'identification, la CMA Occitanie ne saurait être tenu pour responsable et les candidats ou Titulaires ne peuvent alléguer de quelques manquements de la CMA Occitanie relatifs à la communication d'informations substantielles.

3.3 MODIFICATION DU DCE

La CMA Occitanie se réserve le droit d'apporter, au plus tard six (6) jours calendaires avant la date limite fixée pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation.
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.
Ces modifications seront adressées à l'ensemble des candidats afin de respecter le principe d'égalité de traitement.

3.4 DATE LIMITE DE RECEPTION DES PLIS

Les plis transmis par voie électronique sont horodatés ; tout pli qui parviendrait au-delà de la date et de l'heure limite de dépôt sera considéré comme hors délai et ne sera pas ouvert.

 Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites de réception des offres.

3.5 MODALITES DE DEPOT DES PLIS

Les candidats devront soumissionner leur candidature et leur offre **obligatoirement par voie électronique** via la plateforme DEMATIS : https://cmar-occitanie.e-marchespublics.com
Toutes les offres papiers seront jugées irrégulières.

> **Les candidats sont invités à signer leur offre au moment du dépôt du pli.**
> Pour répondre à la présente consultation, les certificats de signature électronique acceptés doivent être conformes au référentiel général de sécurité ou à des conditions de sécurité équivalentes. Le candidat doit s'assurer que le certificat qu'il utilise est au moins conforme au niveau de sécurité préconisé sur le profil d'acheteur, et donne tous les éléments nécessaires à la vérification de cette conformité au RGS par le profil d'acheteur.
>
> Les formats de signature XAdES, PAdES et CAdES sont acceptés (liste consultable sur le site : http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/).
>
> La liste des prestataires qualifiés au sens du RGS figure sur le site de LSTI : http://www.lsti-certification.fr/.
>
> Le certificat utilisé doit être valide à la date de signature des documents et être établi au nom de la personne physique autorisée à signer.
>
> Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat.

A noter que conformément aux dispositions de l'article R2151-6 du CCP le soumissionnaire doit adresser son offre en une seule fois. **Si plusieurs enveloppes sont déposées sur le profil acheteur seule la dernière transmise sera ouverte pour analyse**, il convient donc que ce dernier dépôt comporte l'intégralité des documents qu'il est fait obligation de communiquer.

L'envoi d'une copie de sauvegarde est autorisé : elle doit être transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique ou sur support papier.
Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte **obligatoirement** la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure concernée à l'adresse suivante : **CMA OCCITANIE -** 59 Ter chemin de Verdale 31240 SAINT JEAN
À moins que la copie de sauvegarde ne nécessite d'être ouverte, elle est détruite à l'issue de la procédure.

ARTICLE 4. CONTENU DES CANDIDATURES ET OFFRES

4.1 PIECES A FOURNIR AU TITRE DE LA CANDIDATURE

Pièces de la candidature telles que prévues aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 et R. 2143-4 du Code de la commande publique :

1) Les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise tels que prévus aux articles R.2143-3 et R.2143-4 du code de la commande publique :

- ✓ **La lettre de candidature (DC1)** dûment complétée et datée
  En cas de groupement d'entreprises, la lettre de candidature doit indiquer les noms de tous les membres du groupement et devra contenir leur signature ou celle du mandataire dûment habilité à engager le groupement.
- ✓ **Le formulaire DC2** – Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement dûment complétée et datée
- ✓ Attestation sur l'honneur complétée et signée
- ✓ La CMA Occitanie souhaite également que le candidat intègre dans sa candidature l'attestation d'assurance responsabilité civile valide ainsi que l'habilitation de la personne à engager la société (extrait Kbis ou délégation de pouvoir)

2) Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise tels que prévus à l'article R.2142-6 à R.2142-12 du code de la commande publique :

- ✓ Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles
- ✓ Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années

3) Les renseignements concernant les capacités techniques et professionnelles de l'entreprise tels que prévus aux articles R2142-13 à R2142-14 du code de la commande publique :

- ✓ Certificats de qualification professionnelle

4) L'attestation de visite du site

Les entreprises nouvellement créées peuvent produire une copie certifiée du récépissé de dépôt des statuts transmis par le centre de formalités des entreprises. Les entreprises peuvent présenter tout élément factuel et probant permettant d'apprécier leurs capacités financières, techniques et professionnelles.

NB : Pour présenter leur candidature, les candidats peuvent utiliser le Document Unique de Marché Européen (DUME) en lieu et place du DC et DC2.
La Maîtrise d'ouvrage acceptera tout document équivalent d'un autre état membre de l'Union Européenne au titre des certificats, attestations ou tout autre document prouvant qu'une exigence a été satisfaite, réclamés à l'appui de la candidature.

<u>En cas de candidature groupée/sous-traitance</u> :
En cas de candidature sous forme de groupement d'opérateurs économiques, tous les documents mentionnés ci-dessus doivent être fournis par chaque membre du groupement, à l'exception de la lettre de candidature, commune à l'ensemble des membres du groupement et signée par chacun d'entre eux.
Lorsque le candidat souhaite que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, notamment en cas de sous-traitance, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché ou de l'accord cadre. Il lui est donc fortement recommandé de présenter les sous-traitants dans le cadre de sa candidature.

<u>Dans ce cas, le candidat fournit, pour chaque sous-traitant</u> :

- ✓ Une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction d'accéder aux marchés publics ;
- ✓ Les capacités professionnelles techniques et financières du sous-traitant ;
- ✓ Le formulaire DC4

DISPOSITIONS IMPORTANTES :
Si certaines pièces sont absentes ou incomplètes, les candidats concernés pourront éventuellement être invités à compléter leur dossier dans un délai maximum de 6 jours suivant la demande qui leur sera formulée.
Il est par ailleurs rappelé qu'une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché.

4.2 PIECES A FOURNIR AU TITRE DE L'OFFRE

- ✓ L'acte d'engagement (AE)
- ✓ La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) – remplir impérativement le cadre fourni dans le cadre de la consultation. **L'entreprise devra impérativement répondre sur le cadre de décomposition de prix global et forfaitaire joint dans le présent dossier.**
- ✓ Un dossier technique, contenant :
  - Les moyens humains et matériels (composition et qualification des membres de l'équipe proposés pour le chantier et matériel destiné au chantier, organisation de la sous-traitance le cas échéant) ;
  - Le planning ;
  - L'engagement sur la date de démarrage des travaux au **05 OCTOBRE 2026** maximum ;
  - La qualité des matériaux (utilisés pour ce chantier) accompagnés de la fourniture de fiches techniques correspondantes ;
  - La protection de l'environnement et gestion des déchets dans le cadre du chantier.

ARTICLE 5. JUGEMENT DES CANDIDATURES ET DES OFFRES

5.1 JUGEMENT DE LA CANDIDATURE

Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces.

Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs capacités professionnelles, techniques et financières.

Les candidats ne pouvant soumissionner à un marché en application des dispositions des articles L. 2141-1 à L.2141-5 du Code de la Commande publique seront éliminés.

5.2 JUGEMENT DE L'OFFRE

Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues à l'article R2152-7 du code de la Commande Publique et donnera lieu à un classement des offres.

Pour tous les lots, les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :

Critères	Pondération
1 – Prix des prestations : *Sur la base de la DPGF. Ce critère est noté selon la formule de notation :* *Note du prix = (montant HT de l'offre la plus basse / montant HT de l'offre examinée) x nombre de point de la pondération*	50
2 – Valeur technique : *Jugement sur le mémoire technique qui devra développer :* • *Personnel mis en œuvre pour la prestation y compris attestation et justification de qualifications :* noté sur 15 points • *Définition des fournisseurs, et des matériaux envisagés et fiches produits/matériels* ***(à remettre obligatoirement par le candidat)*** *:* noté sur 15 points • *La méthodologie l'organisation du chantier, le planning et les mesures sanitaires :* noté sur 30 points	45
3 – Démarche globale de développement durable : *Jugement sur le mémoire technique qui devra développer :* • *La démarche RSE de l'entreprise : noté sur 5 points* • *La gestion des déchets issus du chantier : noté sur 5 points*	5

L'offre la mieux classée sera retenue.

ARTICLE 6. NEGOCIATIONS

A l'issue de l'analyse des offres initiales, pour chacun des lots, la CMA se réserve la possibilité d'entamer une phase de négociation avec les trois premiers candidats.
La négociation pourra porter sur tous les éléments de l'offre et pourra prendre la forme d'échanges électroniques, d'entretiens en visio-conférence ou d'entretiens physiques.
A l'issue de la négociation, les candidats auront la possibilité de remettre une nouvelle offre. Les offres finales seront analysées sur la base des critères initialement prévus.

NOTA : Les candidats sont avertis que la phase de négociation n'est qu'éventuelle et que la personne publique attend d'eux leur meilleure proposition dès la remise des offres. La CMA se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales.

ARTICLE 7. NOTIFICATION DES RESULTATS

7.1 REJET DES OFFRES

À la suite de la sélection des offres, la CMA Occitanie notifie le rejet des offres non retenues. Les candidats dont l'offre a été rejetée peuvent demander la communication des motifs détaillés du rejet de leur offre.
Le candidat est informé que la lettre de notification de rejet sera dématérialisée et transmise par le profil acheteur de la CMA Occitanie.

7.2 ATTRIBUTION DU MARCHE

Le candidat désigné attributaire, devra produire, pour être définitivement reçu, dans un délai imparti, les certificats et les documents justificatifs, tenant à leurs aptitudes, capacités et aux interdictions de soumissionner.
En application de l'article R2144-7 du CCP, si le candidat ne peut produire ces documents dans le délai imparti, l'acheteur déclare sa candidature irrecevable, et le candidat est éliminé.
Dans le cas où la vérification de la candidature intervient après le classement des offres, la même demande est alors effectuée auprès du candidat dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne.
Le candidat est informé que la lettre de notification d'attribution sera dématérialisée et transmise par le profil acheteur de la CMA Occitanie.

ARTICLE 8. ABANDON DE LA PROCEDURE

La CMA Occitanie pourra décider de ne pas donner suite à la présente consultation (Article R2185-1 du Code de la Commande Publique).
Dans l'hypothèse où la CMA Occitanie déciderait de déclarer la procédure sans suite, les candidats ne pourront prétendre à aucune indemnité de quelque sorte.

ARTICLE 9. DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE LITIGES OU RECOURS

L'article R2197-1 prévoit la possibilité pour les personnes publiques et les titulaires de saisir les comités consultatifs de règlement amiable des différends ou des litiges relatifs aux marchés publics. Ces comités, qui ont pour objectif la recherche d'une solution amiable et équitable.
En cas de recours contentieux, le tribunal compétent est le tribunal administratif de Toulouse (68, Rue Raymond IV – 31000 Toulouse). Un tel recours doit intervenir dans le délai de deux mois.